

1501264-38.2022.8.26.0541

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: MARCOS HIDEAKI SATO

Comarca: Santa Fé do Sul

Foro: Foro de Santa Fé do Sul

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... meios policiais pela prática de furto e tráfico de drogas, deixando as dependências da casa situada na Rua das Acácias, 105, Jd. Mangará, mediante escalada do muro lateral, sendo que o autuado carregava uma mochila nas costas. Diante das fundadas suspeitas de que o autuado havia furtado objetos na residência, realizaram a abordagem e constataram que, dentro da mochila, havia 3 rolos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Fé do Sul

Foro de Santa Fé do Sul

2ª Vara

Avenida Conselheiro Antonio Prado, 1662, Santa Fe do Sul-SP - cep 15775-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501264-38.2022.8.26.0541 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501264-38.2022.8.26.0541

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2264879/2022 - 01º

D.P. JALES, 27708798 - 01º D.P. JALES, 2264879 - 01º D.P. JALES, 2264879 -

DEL.POL.SANTA FE DO SUL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON RODOLFO VICENTE FERREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS HIDEAKI SATO

Vistos.

WELLINGTON RODOLFO VICENTE FERREIRA foi denunciado como incurso no artigo 155, § 1º e § 4º, inciso II, do Código Penal.

Segundo a exordial acusatória, no dia 28 de setembro de 2022, por volta das 01h30, na Rua das Acácias, 105, nesta Cidade e Comarca de Santa Fé do Sul, WELLINGTON RODOLFO VICENTE FERREIRA, qualificado à fl. 06, durante o repouso noturno e mediante escalada, subtraiu, para si, um alicate de construção e três rolos de fios usados para instalações em construção, pertencentes à Alexandre Cubo.

Prisão em Flagrante em 28/09/2022 (fls. 1/2) e convertida em Prisão Preventiva em 28/09/2022 (fls.62/64).

A denúncia foi recebida em 28/09/2022 (fls. 66).

WELLINGTON RODOLFO VICENTE FERREIRA foi citado em 29/09/2022 (fls.81) e apresentou

resposta à acusação a fls. 103/117.

O recebimento da denúncia foi ratificado a fls. 121/122.

Realizada audiência de instrução foram ouvidas a vítima e as testemunhas, bem como interrogado o acusado WELLINGTON RODOLFO VICENTE FERREIRA.

Ultrapassada a fase de diligências, manifestaram-se as partes em alegações finais. É o relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 8/10; pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13/15), pelo auto de avaliação (fls. 91); pelas declarações de Alexandre Kubo (fls. 5), Odair Barbosa (fls.3), Diego Filipin (fls.4) e do acusado WELLINGTON RODOLFO VICENTE FERREIRA (fls. 6), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria do delito é inconteste e recai sobre o acusado.

Em solo policial, a vítima Alexandre Kubo relatou que "(...) na madrugada de hoje, por volta da 01h30, estava repousando em sua casa quando foi chamado por policiais militares, os quais haviam surpreendido um indivíduo, seu desconhecido, que havia acabado de deixar as dependências do imóvel do autuado mediante escalada do muro lateral. Viu que os policiais haviam detido o indiciado na posse de uma mochila contendo 3 rolos de fios elétricos, um alicate e uma torneira, sendo que os fios e o alicate foram imediatamente reconhecidos pelo declarante como sendo de sua propriedade e que estavam na garagem da casa, a evidenciar, portanto, que tal indivíduo havia acabado de furtá-los. Não houve arrombamento. Avalia em torno de cinquenta reais os objetos de sua propriedade que foram subtraídos (...)"

Em juízo, a vítima declarou que para o acusado somente conseguiu acessar a sua residência pulando o muro. Afirmou que o muro de sua residência tem aproximadamente dois metros de altura e que o portão da garagem, em que estavam localizados os fios subtraídos, estava fechado. Questionado sobre o valor dos bens subtraídos, afirmou estarem avaliados entre cinquenta a cem reais. A vítima confirmou serem os fios furtados de sua propriedade.

A testemunha PM Diego Filipin, em sede policial, declarou que "(...) na madrugada de hoje, por volta da 01h30, o depoente, que é policial militar, estava de serviço com o também policial militar Odair Barbosa, na cidade de Santa Fé do Sul, quando viram WELLINGTON, conhecido dos meios policiais pela prática de furto e tráfico de drogas, deixando as dependências da casa situada na Rua das Acácias, 105, Jd. Mangará, mediante escalada do muro lateral, sendo que o autuado carregava uma mochila nas costas. Diante das fundadas suspeitas de que o autuado havia furtado objetos na residência, realizaram a abordagem e constataram que, dentro da mochila, havia 3 rolos de fios elétricos, um alicate e uma torneira, objetos estes que o autuado disse ser de propriedade dele, negando tê-los furtado da casa da vítima, a qual, contatada em seguida pelo depoente e seu companheiro de farda, reconheceu os fios e o alicate como sendo de sua propriedade e que estavam na garagem da casa. Não houve arrombamento no imóvel. Diante dos fatos, deram voz de prisão ao autuado e o conduziram até esta Unidade Policial, tendo sido feito uso de algemas em face do receio de fuga do autuado (...)"

Em juízo, a testemunha afirmou que estava em patrulhamento pela Avenida Mangará quando visualizou o acusado, que é conhecido dos meios policiais, pulando um muro com uma mochila nas costas. Ao ser realizada a abordagem e busca pessoal, em sua mochila foram localizados uma torneira, um alicate e três rolos de fio. Ao acionarem o proprietário do imóvel, este confirmou serem dele os fios subtraídos. Afirmou que o muro que o réu pulou tinha entre dois metros a dois metros e meio de altura.

O acusado WELLINGTON RODOLFO VICENTE FERREIRA, perante a autoridade policial, declarou que "(...) que não possui advogado. Tem um filho de 20 anos de idade. Não deseja que ninguém seja comunicado de sua prisão. Sobre os fatos, reserva-se no direito constitucional de permanecer calado (...)"

Em seu interrogatório judicial, o acusado afirmou que a acusação não é verdadeira. Afirmou que os policiais o prenderam injustamente e que não costuma pegar objetos dos outros.

Pois bem.

Com efeito, o acusado declarou serem falsas as informações dos policiais, mas não apresentou razões críveis e capazes de macular o depoimento dos agentes de segurança.

Como cediço, os policiais são agentes públicos e, por isso, os seus relatos são dignos de credibilidade, constituindo, quando seguros e coerentes, tal como na hipótese ora em julgamento, importante meio de prova.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - Condenação pela prática do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo, munição e acessórios de uso permitido (arts. 14, "caput" da Lei 10.826/03)- Pretensão a absolvição por falta de provas - Impossibilidade - Materialidade e autoria devidamente demonstradas - Credibilidade da palavra dos policiais militares - Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório - Condenação mantida - Recurso não provido. (TJ-SP - APR: 15004585720188260536 SP 1500458-57.2018.8.26.0536, Relator: Cláudio Marques, Data de Julgamento: 12/05/2020, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/05/2020) (grifou-se)

Ouvido em Juízo na condição de testemunha, o policial militar Diego Filipin afirmou que na data dos fatos, durante o patrulhamento, viu quando o acusado pulava um muro e levava consigo uma mochila. Ao abordarem o réu, constataram que em sua mochila havia um alicate, uma torneira e 3 rolos de fio. Em seguida, acionaram o morador da residência, Sr. Alexandre Kubo, que reconheceu de imediato os fios como sendo de sua propriedade.

A vítima, Sr. Alexandre Kubo, confirmou em Juízo que os fios subtraídos eram seus e afirmou que o fato do réu ter entrado em sua residência durante a madrugada, enquanto ele e sua mãe repousavam, causou-lhe preocupação em relação a sua segurança.

Conforme prova oral colhida em Juízo, para que o acusado conseguisse acessar a residência da vítima, foi necessário escalar um muro com aproximadamente 2 metros de altura.

Segundo Cezar Roberto Bitencourt, a escalada "em direito penal tem sentido próprio, é a penetração no local do furto por meio anormal, artificial ou impróprio, que demanda esforço incomum.". Bitencourt, Cezar Roberto. Código penal comentado (p. 1137). Editora Saraiva. Edição do Kindle.

Em outras palavras, basta que o agente suba para um ponto mais alto que seu caminho natural para configurar o ingresso anormal no local.

A existência do laudo pericial não é essencial para o reconhecimento da qualificadora, quando há prova oral suficiente para supri-lo:

FURTO QUALIFICADO - AUTORIA DELITIVA PROVADA - Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a autoria de agente que, mediante escalada, subtraiu coisa alheia móvel, de rigor a manutenção da condenação. FURTO - ESCALADA - AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL - DEPOIMENTO DA VÍTIMA - RECONHECIMENTO. A ausência de exame pericial não elide o reconhecimento da qualificadora, diante de incontroverso depoimento da vítima. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - APR: 00517223020178260050 SP 0051722-30.2017.8.26.0050, Relator: Willian Campos, Data de Julgamento: 20/06/2020, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/06/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado tentado (escalada) - Sentença condenatória - Defesa postula o afastamento da circunstância qualificadora de escalada, ante a ausência de laudo comprobatório, o redimensionamento da reprimenda empossa e a fixação de regime menos gravoso - Descabimento - Autoria e materialidade não discutidas - Circunstância qualificada comprovada pela prova testemunhal, inclusive confissão judicial do réu - Pena base alterada - Regime prisional menos gravoso - Impossibilidade - Réu reincidente - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - APR: 15002095820208260594 SP 1500209-58.2020.8.26.0594, Relator: Fátima Gomes, Data de Julgamento: 13/08/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/08/2021)

Portanto, está devidamente caracterizada a qualificadora da escalada, prevista no § 4º, inciso II, do artigo 155, do Código Penal.

Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos especiais repetitivos (Tema 1.087), estabeleceu que a causa de aumento de penado furto

noturno, não incide quando o crime for qualificado.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE. 1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento. 2. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP. 3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade. 4. Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º). 5. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1888756 SP 2020/0201498-1, Data de Julgamento: 25/05/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/06/2022)

Contudo, o relator, Ministro João Otávio de Noronha, ressaltou que a possibilidade de valoração do crime cometido durante o repouso noturno na primeira fase da dosimetria não integra a tese vinculante no recurso repetitivo: "Assim, é razoável admitir a possibilidade de, diante das circunstâncias fáticas, a prática do furto durante o período de repouso noturno ser levada em consideração na dosimetria da pena. Em outras palavras, se a incidência da majorante no furto qualificado mostra-se excessiva, poderá ser utilizada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP).(...)" (STJ - REsp: 1888756 SP 2020/0201498-1, Data de Julgamento: 25/05/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/06/2022)

Ademais, não há se falar em atipicidade material pela aplicação da insignificância. Em crimes patrimoniais, a aplicação do referido princípio depende do preenchimento integral de requisitos subjetivos e objetivos.

São requisitos objetivos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) a ausência de periculosidade social da ação, c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e, por fim, d) a inexpressividade da lesão jurídica causada.

São requisitos subjetivos: a) extensão do dano (valor do bem para vítima); b) circunstâncias e resultados do crime; c) condições pessoais da vítima; e d) condições pessoais do agente.

Com efeito, a certidão de antecedentes criminais de fls. 53/55 revela que o acusado foi condenado pelos crimes de ameaça e lesão corporal (autos n. 0003954-27.2016.8.26.0541) e pelo crime de tráfico de drogas (autos n. 0007498-28.2013.8.26.0541).

Assim, não deve incidir o princípio da bagatela. Nesse sentido, é a jurisprudência da Terceira Seção do STJ:

"PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CRIME DE FURTO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. POSSIBILIDADE OU NÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE QUINTA E SEXTA TURMAS. 2. VERDADEIRO BENEFÍCIO NA ESFERA PENAL. RISCO DE MULTIPLICAÇÃO DE PEQUENOS DELITOS. NECESSIDADE DE SE VERIFICAR AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO AGENTE NO CASO CONCRETO. 3. AGENTE REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RESSALVA DO CASO CONCRETO. MEDIDA QUE PODE SE MOSTRAR SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. 4. ANÁLISE FÁTICA E PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 5. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIR NO JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL.

1. Furto: embora existam vetores que orientam o exame da conduta e do comportamento do agente, bem como da lesão jurídica provocada, não há consenso sobre a possibilidade ou não de incidência do princípio da insignificância nos casos em que fica demonstrada a reiteração criminosa. Para a Sexta Turma, o passado delitivo não

impede a aplicação da benesse; para a Quinta Turma, entretanto, as condições pessoais negativas do autor inviabilizam o benefício.

2. O princípio da insignificância é verdadeiro benefício na esfera penal, razão pela qual não há como deixar de se analisar o passado criminoso do agente, sob pena de se instigar a multiplicação de pequenos crimes pelo mesmo autor, os quais se tornariam inatingíveis pelo ordenamento penal. Imprescindível, assim, o efetivo exame das circunstâncias objetivas e subjetivas do caso concreto, porquanto, de plano, aquele que é reincidente e possui maus antecedentes não faz jus a benesses jurídicas.

3. Nesse encadeamento de ideias, entendo ser possível firmar a orientação no sentido de que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, as instâncias ordinárias verificarem que a medida é socialmente recomendável.

4. Apenas as instâncias ordinárias, que se encontram mais próximas da situação que concretamente se apresenta ao Judiciário, têm condições de realizar o exame do caso concreto, por meio da valoração fática e probatória a qual, na maioria das vezes, possui cunho subjetivo, impregnada pelo livre convencimento motivado. Dessa forma, não tendo as instâncias ordinárias apresentado nenhum elemento concreto que autorizasse a aplicação excepcional do princípio da bagatela, entendo que deve prevalecer o óbice apresentado nos presentes autos.

5. Acolhidos os embargos de divergência para reformar o acórdão embargado, dando provimento ao agravo regimental para dar provimento ao agravo em recurso especial, reformando o acórdão do Tribunal de origem para cassar a sentença absolutória, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau, para que, superada a insignificância, prossiga na instrução, se necessário, ou no julgamento da ação penal.

(EAREsp 221.999/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2015, DJe 10/12/2015)"

No presente caso, as circunstâncias efetivamente convergem em desfavor do acusado, conforme harmonioso conjunto probatório coligido aos autos, tornando incontestes a responsabilidade dele pelo crime de furto na sua forma qualificada, sendo de rigor, pois, a condenação.

DOSIMETRIA DA PENA

Passo à dosimetria da pena, em re speito ao disposto no art. 68, do Código Penal.

Furto

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

(...)

Furto qualificado

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;

(...)

Na primeira fase, em atenção às circunstâncias judiciais do art. 59 da Lei Penal, anoto que:

a) A culpabilidade é ínsita ao tipo;

b) O réu possui maus antecedentes (autos n. 0007498-28.2013.8.26.0541- fls. 53/55)

c) A conduta social do réu denota ser negativa, mas não a tal ponto que demande reprovação criminal maior;

d) A personalidade não pode ser avaliada;

e) A vítima não contribuiu para a ocorrência do delito;

f) Na análise das circunstâncias do crime, deve-se ter em vista que as do art. 59 do CP não se confundem com as circunstâncias legais, analisadas na segunda fase da dosimetria. Segundo Bittencourt "as circunstâncias referidas no art. 59 não se confundem com as circunstâncias legais relacionadas no texto legal (arts. 61, 62, 65 e 66 do CP), mas defluem do próprio fato delituoso, tais como forma e natureza da ação delituosa, os tipos de meios utilizados, objeto, tempo, lugar, forma de execução e outras semelhantes". Bittencourt, Cezar Roberto. Código penal comentado (p. 387). Editora Saraiva. Edição do Kindle.

No caso dos autos, o acusado ingressou em residência habitada durante a madrugada enquanto a vítima e sua genitora respousavam.

Como já fundamentado, embora vedada a causa de aumento do furto noturno na forma qualificada do crime, evidente ser mais grave a conduta criminosa cometida durante a noite e enquanto as vítimas estão em repouso, devendo tal fato ser considerado para valorar negativamente as circunstâncias do delito, como circunstância judicial. g) As consequências do delito foram inerentes ao tipo.

Como se pode verificar dos dados caracterizadores das circunstâncias judiciais indicadas no artigo 59, do CP, visando um valor suficiente para a reprovação do delito fixo a pena-base em 2 anos, 4 meses e 24 dias de detenção e 12 dias-multa. Em segunda fase verifica-se a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), conforme certidão de fls. (autos n. 0003954-27.2016.8.26.0541).

Assim, aplico a fração de 1/6. E fixo a pena intermediária em 2 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e 14 dias-multa.

Na terceira fase, não incide majorante ou atenuantes.

Assim, fixa-se a reprimenda em 2 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e 14 dias-multa.

Regime inicial de cumprimento da pena

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta fixo o regime FECHADO, único adequado à consecução das finalidades da sanção penal, considerada a reincidência do réu, a qual, a par de obstar a adoção de regime mais brando, impede substituição ou suspensão condicional da pena corporal (art. 44, II e art. 77, I, do CP), medidas que, não se afigurando socialmente recomendáveis (art. 44, § 3º, CP), não se afiguram capazes de propiciar o escopo da punição.

Detração

Nesse ponto anoto que o artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal cuida da determinação do regime inicial de cumprimento de pena, não tratando de hipótese de progressão, quando haveria consideração de requisito subjetivo atinente ao merecimento do condenado. Logo, alcança somente os casos em que a fixação do regime prisional se faça exclusivamente pelo quantum da pena, não sendo esse o caso dos autos.

Nesse sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. Réu que se insurge contra a r. sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, § 4º, inciso III, 155, § 4º, inciso IV, e 155, caput, por duas vezes, na forma do 71, caput; 311, caput, e 333, caput, todos do Código Penal, enlaçados em concurso material delitivo. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese absolutória. Confissão do sentenciado, ainda que parcial, corroborada pelos relatos insuspeitos dos policiais militares e declarações das vítimas. Qualificadora do uso de chave falsa bem delineada nos autos. Condenação mantida. Dosimetria escoreita. Regime inicial fechado alterado para o semiaberto. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e da concessão de sursis. Detração. Matéria cuja análise compete ao Juízo das Execuções Criminais. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - APR: 15039374120208260228 SP 1503937-41.2020.8.26.0228, Relator: Camargo Aranha Filho, Data de Julgamento: 17/03/2021, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/03/2021)

Entendimento este que não destoa do recente precedente do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. ADEQUADO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RISCO DE OBSTACULIZAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL (FUGA) E DE REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - O abatimento do tempo de prisão provisória do

total da condenação decretada neste processo-crime é providência que competirá ao juízo da execução penal que analisara os requisitos objetivos e subjetivos, a qual será levada a efeito após o trânsito em julgado e o início do cumprimento da pena, consoante dicção do art. 66, inciso III, c, da Lei n. 7.210/1984. III - O regime mais gravoso fundamentou-se nas circunstâncias do caso concreto, em função do "[...] agentes estavam organizados e dividiam as tarefas da empreitada criminosa entre si, a indicar prévio ajuste com afinidade entre os agentes". Fatos que somados, exigem, portanto, resposta estatal mais enérgica, em face da maior reprovabilidade de suas condutas e em atendimento ao princípio da individualização da pena. Não se trata, portanto, de caso em que a simples gravidade abstrata do delito cometido é utilizada como fundamentação para a imposição de regime prisional mais gravoso do que o permitido em razão da sanção aplicada, o que ensejaria violação dos enunciados das Súmulas n. 440/STJ, n. 718/STF e n. 719/STF. IV - A decisão do Juiz de primeiro grau, ratificada pela Corte Estadual, encontra-se devidamente fundamentada, tendo o Magistrado destacado o risco de que solto o recorrente possa obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga, circunstâncias que demonstram o elevado risco de reiteração delitiva e justificam a manutenção da custódia para garantia da ordem pública, inexistindo constrangimento ilegal na negativa do direito de apelar em liberdade. V - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 139888 SP 2020/0336135-7, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 23/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2021)

Dessa forma, cálculo de detração para fins de progressão de regime ou outros benefícios terá lugar na execução, ainda que provisória, perante o Juízo de Execução Penal, observado o regime inicial ora estabelecido.

Valor unitário do dia-multa

À míngua de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas do acusado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

Fixação de indenização em valor mínimo (art. 387, IV, do CPP)

Por não vislumbrar parâmetros seguros, deixo de fixar um valor mínimo para a indenização (CPP, art. 387, IV), consignando, porém, que a parte prejudicada poderá requerer a devida reparação no juízo cível, valendo esta sentença condenatória como título executivo judicial, nos termos dos artigos 63 e seguintes do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar o réu WELLINGTON RODOLFO VICENTE FERREIRA como incurso no artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal, às penas de 2 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão em regime inicial FECHADO e mais 14 dias-multa, no valor mínimo legal. Mantenho a prisão preventiva do réu, uma vez que as mesmas razões que recomendaram a custódia cautelar do acusado no curso do feito permanecem presentes, mormente ante a reiteração delitiva em crimes patrimoniais na região. Outrossim, determinada a imposição de pena ao acusado, patente o risco de que solto procure obstar a aplicação da lei penal pondo-se em fuga.

Após o trânsito em julgado:

- a) expeça-se guia de recolhimento definitiva;
- b) oficie-se ao Instituto de Identificação competente (IRGD);
- c) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral (CRFB, art. 15, III);
- d) intime-se o(s) condenado(s) para o pagamento da multa (CP, art. 50, caput);
- e) tratando-se de pena em regime fechado expeça mandado de prisão; em caso de cumprimento em regime semiaberto cumpra-se a sistemática prevista no Comunicado CG 628/2022; se regime aberto, cumpra-se o comunicado CG 1256/2016

Cumpra-se, no que for pertinente, as disposições contidas no Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça.

Custas na forma da lei.

P.I.

Santa Fe do Sul, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA